

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4201/2534

นาง ชู้เจ็ง แซ่ ตั่ง
นาย ก๊อก เฮี้ยง อนันต์ธ นา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 150, มาตรา 174, มาตรา ตาราง 1

ศาลชั้นต้นสั่งรับฟ้องของโจทก์ โดยที่โจทก์ยังมิได้เสีย ค่าขึ้นศาลในเวลาที่ยื่น
คำฟ้องเป็นการขัดต่อ ป.วิ.พ. มาตรา 150 วรรคแรกและตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ. ดังนั้น
การที่ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาจนกระทั่งสั่งจำหน่ายคดี เพราะถือว่า
โจทก์ทิ้งฟ้อง จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบและไม่มีผลผูกพัน คู่ความ โจทก์
อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งจำหน่ายคดี หาใช่ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้น
ต้นไม่ จึงไม่จำเป็นต้องเสียค่าขึ้นศาล ในชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นหนี้ค่าสินค้าประเภทที่นอนต่อโจทก์ แล้วจำเลยส่งจ่าย
เช็คชำระหนี้ให้โจทก์ 9 ฉบับ รวมเงินทั้งสิ้น 194,155 บาท เป็นเช็คของธนาคาร
ทหารไทย จำกัด สาขาชุมพรโจทก์จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย ครั้นเช็คถึง
กำหนดโจทก์นำเช็คทั้ง 9 ฉบับ ไปเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงินปรากฏว่า
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 205,076 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย

วันที่ 14 เมษายน 2531 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 รับคำฟ้อง หมายถึงสำเนาให้จำเลย ถ้าส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันว่าส่งไม่ได้ หากไม่แถลงถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง

ครั้งที่ 19 พฤษภาคม 2531 นายรังสรรค์ ปัทมวิภาตผู้รับมอบอำนาจโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น ขออนุญาตขยายเวลาการวางเงินค่าธรรมเนียม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์มิได้นำส่งหมายให้จำเลยภายในกำหนดถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องไม่มีเหตุที่จะขอขยายระยะเวลาอีกให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องและคำฟ้องลงวันที่ 28 มีนาคม 2531 ต่อศาลแพ่งในวันที่ 28 มีนาคม 2531 โดยให้เหตุผลในคำร้องว่า ไปยื่นต่อศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดชุมพร) ไม่ทันและคดีจะขาดอายุความ ศาลแพ่งสั่งในคำร้องในวันเดียวกันว่า "ส่งศาลจังหวัดชุมพรพิจารณา โดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด"

ศาลชั้นต้นสั่งในคำฟ้องของโจทก์เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2531 ว่า "โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 รับคำฟ้อง หมายถึงสำเนาให้จำเลย ถ้าส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันรู้ว่าส่งไม่ได้ หากไม่แถลงถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง" โดยที่โจทก์ยังมิได้เสียค่าขึ้นศาลเลย ซึ่งเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคแรกที่บัญญัติว่า "ในคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์นั้น อาจ

คำนวณเป็นราคาเงินได้ ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือ
ราคาทรัพย์สินที่พิพาท" ในตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งระบุ
ว่า ค่าขึ้นศาลเสียในเวลาที่ยื่นคำฟ้อง และตามมาตรา 18 วรรคสอง ให้อำนาจศาลถ้า
ศาลเห็นว่าคำคู่ความที่ยื่นต่อศาลนั้นยังมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูก
ต้องครบถ้วน ศาลจะมีคำสั่งให้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ ถ้าคู่ความมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาล
ก็ให้ศาลมีคำสั่งไม่รับคำคู่ความนั้น ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องของโจทก์
และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาจนกระทั่งสั่งจำหน่ายคดี ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง โดยที่
โจทก์ยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาล จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบและไม่มีผล
ผูกพันคู่ความ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์เสียค่าขึ้นศาลมาเพียง 200
บาทเป็นการไม่ชอบเพราะเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็น
ราคาเงินได้ตามตาราง 1(1) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและศาลชั้น
ต้นสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา 174 มิใช่สั่งตามมาตรา 18 โจทก์จึงควรเสียค่าขึ้นศาล
ชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่ง
จำหน่ายคดี หากใช้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ จึงไม่จำเป็นต้องเสียค่าขึ้นศาลใน
ชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลย
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ